

Wegrecht/Durchgangsrecht geltend machen

Durchsetzen oder unberechtigte Behinderung beanstanden — Beispiel

Betroffene Partei	Res Baumann, 8500 Frauenfeld
Kanton	Thurgau
Nachbar	Eigentümer des vorderen Grundstücks
Sachverhalt	Im Grundbuch eingetragenes Fusswegrecht über Nachbargrundstück, seit 2 Monaten mit Gartenmöbeln blockiert

Herr Baumann verfügt über ein im Grundbuch eingetragenes Wegrecht, das der Nachbar seit einiger Zeit mit Gartenmöbeln blockiert.

Rechtliche Einordnung

Ein im Grundbuch eingetragenes Wegrecht (Dienstbarkeit) ist klar durchsetzbar — der Belastete darf die Ausübung nicht eigenmächtig behindern.

Entwurf: Aufforderung

An den Grundeigentümer

Betreff: Behinderung des im Grundbuch eingetragenen Wegrechts

Sehr geehrter Herr [...]

Das zu meinen Gunsten im Grundbuch eingetragene Fusswegrecht über Ihre Parzelle wird seit rund zwei Monaten durch abgestellte Gartenmöbel blockiert. Ich fordere Sie auf, den Weg binnen 10 Tagen wieder ungehindert freizugeben.

Freundliche Grüsse, Res Baumann

Praktische Hinweise

- Grundbuchauszug mit der Dienstbarkeit als Beleg bereithalten.
- Bei Nichtbeachtung: Zivilklage auf Beseitigung der Störung möglich.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).